

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2667/2537

นาย พรหมมี พานดวงแก้ว โดยนางถวิล
พาน ดวง แก้ว

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน
จังหวัด มหาสารคาม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 70

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 247

แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมิได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วยแต่จังหวัดมหาสารคามจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายโดยสภาพแล้วไม่สามารถกระทำการด้วยตนเองได้ เว้นแต่จะกระทำโดยทางผู้แทนดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจึงเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 ในการแสดงเจตนาแทน คำสั่งของ ส. ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ที่ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์จึงเป็นคำสั่งของจำเลยที่ 1 นั้นเอง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 แม้ประเด็นที่พิพาทคู่ความได้นำสืบข้อเท็จจริงกันมาเสร็จสิ้นเป็นการเพียงพอที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวเสียเองได้แต่เมื่อผลแห่งการวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ อาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิการฎีกาของคู่ความได้ ศาลฎีกาย่อมย่อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จำเลยที่ 2 รัฐบาลการเป็น นายอำเภอพยุหะคีรี จัหวัดมหาสารคาม จำเลยทั้งสองร่วมกันมีคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 2880 ตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะคีรี จัหวัดมหาสารคามโดยอ้างว่าเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกหนองม่วง ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวหากจำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองมิใช่เป็นผู้มีคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่พิพาทมิใช่ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่โจทก์จะจับจองทำประโยชน์ เพราะเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน นายไสว พรหมณีผู้ว่าราชการจัหวัดมหาสารคามจึงมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์เสีย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า นายไสว พรหมณี ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจัหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ออกคำสั่งของจัหวัดมหาสารคามมีผลทำให้หนังสือรับรองการทำประโยชน์ของโจทก์ถูกเพิกถอนเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้ได้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 ทั้งเพียแต่เป็นผู้แจ้งคำสั่งของจำเลยที่ 1 ให้โจทก์ทราบเท่านั้น จึงไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 2 และหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 2880 ตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะคีรี จัหวัดมหาสารคามได้ออกทับที่ดินสาธารณะประโยชน์โคกหนองม่วง จำเลยที่ 1 มีอำนาจสั่งเพิกถอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61 การออกคำสั่งของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาโจทก์ถึงแก่กรรม นางถวิล พานดวงแก้ว บุตรของโจทก์ยื่นคำร้องขอเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยตามที่โจทก์ฎีกามีว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องจังหวัดมหาสารคามเป็นจำเลยโดยมิได้ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้หรือไม่ การวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังข้อเท็จจริงว่านายไสว พราหมณี ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มีคำสั่งจังหวัดมหาสารคามที่ 1928/2530 ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 2880 ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ของโจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมิได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วยก็ตาม แต่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายโดยสภาพแล้วไม่สามารถกระทำการด้วยตนเองได้เว้นแต่จะกระทำโดยทางผู้แทน ดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 70 ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจึงเป็นผู้แทนของจังหวัดมหาสารคามในการแสดงเจตนาแทน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งของจังหวัดมหาสารคามจำเลยที่ 1 นั้นเอง จำเลยที่ 1 จะปฏิเสธเสียซึ่งความรับผิดชอบเกี่ยวกับคำสั่งนั้นหาได้ไม่ ดังนั้นโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังมีได้วินิจฉัยในประเด็นที่ว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินของโจทก์ได้ออกทับที่ดินสาธารณะประโยชน์โคก

หนองม่วงหรือไม่แม้คู่ความจะได้นำสืบข้อเท็จจริงกันมาเสร็จสิ้นเป็นการเพียงพอที่ ศาลฎีกาจะวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวไปเสียเองได้ก็ตาม แต่เห็นว่าประเด็นนี้สมควร ย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นผู้วินิจฉัยเพราะผลแห่งการวินิจฉัยของศาล อุทธรณ์ภาค 1 อาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิการฎีกาของคู่ความได้"

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณา พิพากษาใหม่

(ประยูร มูลศาสตร์-ก้าน อันนันทน์-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประเด็นที่น่าศึกษาและทำความเข้าใจกันคืออำนาจของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้ว แต่กรณีที่จะย้อนสำนวนไปให้ศาลล่างพิจารณาพิพากษาใหม่ได้ โดยอาจเริ่มแต่สืบ พยานทั้งหมดหรือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือวินิจฉัยในประเด็นที่มีการสืบพยานแล้วแต่ ศาลล่างไม่วินิจฉัยให้ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 บทบัญญัติมาตรา 243 นี้نبัวให้อำนาจแก่ศาลสูงไว้อย่างกว้างขวางที่สามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างเหมาะสม ตามลักษณะของกฎหมายวิธีพิจารณาความเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความ การที่ศาลสูงจะย้อนสำนวนนั้นทางปฏิบัติมักจะเป็นกรณีที่ ศาลชั้นต้นมิได้สืบพยานไว้หรือสืบพยานไว้แต่ไม่ครบถ้วนตามประเด็นแห่งคดี ทั้ง

ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานดังนี้ จึงมีความจำเป็นต้องสืบพยานให้เสร็จสิ้นกระแสความก่อนจึงจะวินิจฉัยได้ เช่น ผู้ร้องฎีกาขอคำสั่งว่าผู้ร้องกับจำเลยมีการจดทะเบียนหย่ากันจริงและแบ่งทรัพย์สินกันโดยสุจริต ซึ่งหากข้อเท็จจริงฟังได้ดังที่จำเลยฎีกา กรณีก็มีใช่เป็นการยกให้โดยเสน่หาแต่เป็นเรื่องแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1532 สมควรฟังพยานทั้งสองฝ่ายให้ครบถ้วนก่อนการที่ศาลชั้นต้นงดสืบพยานของผู้ร้องและจำเลย จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาชอบที่จะพิพากษายกคำพิพากษาของศาลล่าง ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี คดีนี้เห็นได้ชัดแจ้งว่าต้องมีการสืบพยานดังกล่าว จึงจะสามารถวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้นไม่ว่าเป็นกรณีแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาหรือยกให้โดยเสน่หาซึ่งผลในทางกฎหมายแตกต่างกันมาก ศาลฎีกาจึงต้องย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นสืบพยานและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี กรณีดังกล่าวนี้มีอยู่เสมอที่ปรากฏตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1073/2533, 2651/2534, 1196/2535 และ 215/2536 การที่ศาลสูงไม่ว่าจะเป็นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกามีคำพิพากษายกคำพิพากษาของศาลล่าง แล้วย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นสืบพยานแล้วพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ตามรูปคดีนี้ มีข้อพิจารณาว่าถ้าหากศาลชั้นต้นสืบพยานให้เสร็จสิ้นไปเสียแต่แรกพิจารณาคดีก็จะมีปัญหาเช่นนี้ซึ่งทำให้เป็นการเสียเวลาแก่ทุกฝ่ายและคดีอาจขึ้นไปสู่ศาลฎีกาอีกรวมเป็นการพิจารณาถึง 6 ศาล มีใช้ 3 ศาล ผลกระทบย่อมเกิดแก่ประชาชนเป็นอันมาก กรณีที่ศาลชั้นต้นสืบพยานไว้เสร็จสิ้นเพียงพอที่ศาลสูงจะวินิจฉัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายได้ โดยศาลล่างได้วินิจฉัยไว้เลยดังนี้ ศาลสูงจะวินิจฉัยไปโดยมิต้องย้อนสำนวนได้หรือไม่และศาลสูงจะสมควรวินิจฉัยให้หรือไม่ ทางปฏิบัติศาลสูงจะวินิจฉัยให้เลยโดยไม่ต้องย้อนสำนวน แนวคิดของศาลสูงนับว่าชอบด้วยเหตุผลและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากย้อนสำนวนไปให้ศาลล่าง เช่น ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดีประเด็นเดียวกันที่ศาลสูงสามารถ

วินิจฉัยไว้อยู่แล้ว ก็จะมีการอุทธรณ์ฎีกาขึ้นมาอีก ซึ่งศาลสูงก็ต้องวินิจฉัยอยู่เช่นเดิมแต่ผลแตกต่างกันในเรื่องเวลาและความเสียหายอย่างอื่น เพราะอาจเน้นข้อออกไปอีกเป็นปี ๆ ทั้งคู่อาจได้รับความเสียหายมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างคดีที่ศาลสูงวินิจฉัยให้โดยไม่ย้อนสำนวน เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2352/2531 เมื่อศาลล่างทั้งสองยังไม่ได้พิจารณาปัญหาที่ว่าโจทก์ผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุจำเลยผู้รับประพฤติเนรคุณได้หรือไม่ แต่เมื่อคู่ความได้นำสืบเสร็จสำนวนแล้ว ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2211/2535 ประเด็นที่ว่าสัญญากู้ยืมเงินตามฟ้องมีข้อความและลายมือชื่อจำเลยปลอมหรือไม่ ศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ในวันชี้สองสถานแล้ว การที่ศาลชั้นต้นมิได้วินิจฉัยประเด็นนี้จึงไม่ชอบ เมื่อโจทก์อุทธรณ์ในประเด็นข้อนี้ศาลอุทธรณ์มีอำนาจวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(1)และมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยไว้ทำนองเดียวกัน เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 990/2536 และ 534-539/2537 ซึ่งบางกรณีก็เป็นเรื่องศาลฎีกาวินิจฉัยประเด็นที่ศาลล่างทั้งสองศาลมิได้วินิจฉัย บางกรณีเป็นเรื่องที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลชั้นต้นวินิจฉัยไว้ ศาลฎีกาก็รับวินิจฉัยให้หรือศาลชั้นต้นมิได้วินิจฉัยศาลอุทธรณ์ก็รับวินิจฉัยให้ คำพิพากษาศาลฎีกาตามหัวข้อหมายเหตุ ปรากฏว่าประเด็นที่พิพาทคู่ความได้นำสืบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นกระแสดความเป็นการเพียงพอที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวได้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนแต่ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ โดยให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นผู้วินิจฉัยโดยให้เหตุผลว่าเพราะผลแห่งการวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 อาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิการฎีกาของคู่ความได้ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยเช่นนี้ได้มองการณ์ข้างหน้าว่า คดีนี้หากศาลฎีกาวินิจฉัยไปเสียเองแล้วกรณีที่วินิจฉัยนั้นจะเป็นปัญหาที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เท่ากับว่ายอมรับวินิจฉัยข้อเท็จจริงในคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงโดยปริยาย จึงต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัย

แล้วคู่ความจะฎีกาได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากบทบัญญัติว่าด้วยฎีกาต่อไปเมื่อเป็น
เช่นนี้คดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงก็จะต้องขึ้นมาสู่ศาลฎีกา ด้วยความ
เคารพอย่างสูงต่อศาลฎีกา อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 243 เป็นอำนาจพิเศษจึงได้ให้อำนาจแต่ศาลสูงไว้อย่างกว้างขวางและเป็น
ดุลพินิจที่ศาลสูงจะเห็นสมควรยกอนสำนวนหรือไม่ คดีนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยก
สำนวนซึ่งศาลฎีกามีอำนาจกระทำได้อยู่แล้วแต่เหตุผลที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเพราะผล
แห่งคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 อาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิการฎีกาของคู่ความ
ได้นั้น เห็นว่าการฎีกาอาจมีทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหรือแม้ข้อเท็จ
จริงต้องห้ามฎีกา แต่ก็อาจมีการรับรองหรืออนุญาตให้ฎีกา ผลก็คือประเด็นที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยนั้นก็คงจะขึ้นมาสู่ศาลฎีกาได้ อย่างไรก็ตามกรณีที่คดีขึ้นมาสู่ศาลสูงใน
ปัญหาข้อกฎหมายเช่นปัญหาเรื่องอำนาจฟ้อง ฟ้องเคลือบคลุมหรือฟ้องซ้อนแต่ศาล
ชั้นต้นได้สืบพยานโจทก์จำเลยได้ข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อพิพาทไว้เสร็จสิ้นแล้วนั้น
เมื่อศาลสูงไม่ว่าจะเป็นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาได้วินิจฉัยในเรื่องปัญหาข้อกฎหมาย
เช่นไม่เป็นฟ้องซ้อน ศาลสูงน่าจะมีอำนาจวินิจฉัยข้อเท็จจริงที่น่าสืบไว้แล้วนั้นได้เลย
แม้ว่าข้อเท็จจริงนั้นจะต้องห้ามมิให้อุทธรณ์หรือฎีกาก็ตามเพราะกรณีนี้เป็นคดีที่ขึ้น
มาสู่ศาลสูงโดยชอบตามขั้นตอนของกฎหมายและมาตรา 243 ก็ให้อำนาจศาลสูงไว้
เป็นพิเศษแล้ว มิใช่เป็นการอุทธรณ์หรือฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามหลักทั่วไปซึ่งจะ
ต้องพิจารณาถึงบทบัญญัติ มาตรา 224 หรือ 248 เป็นสำคัญ พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา